

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

นายเรืองศักดิ์

ดี แซ่ซิ้ม

7615/2538

การออกเช็คที่จะมีมูลความผิดตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ ต้องเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ ตามกฎหมาย เมื่อปรากฏว่าวันที่ประกาศกระทรวงมอบเงินให้แก่ จำเลย ตามสัญญากู้ยืมเงินเป็นวันหลังจากวันที่จำเลย ออกเช็คให้ประกาศกระทรวง ขณะที่ออกเช็คให้ประกาศกระทรวง จึงยังไม่มีหนี้ต้องชำระต่อกัน แม้อต่อมาธนาคารตามเช็ค จะปฏิเสธการจ่ายเงิน การกระทำของจำเลยก็ไม่ใช่ความผิด ตามกฎหมายดังกล่าว

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๙๑

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วย ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ จำคุก ๕ เดือน คำขออนุญาตนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค ๓ พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การออกเช็คที่จะมีมูลความผิดตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔ นั้น ต้องเป็นการออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและ บังคับได้ตามกฎหมาย โจทก์มีผู้เสียหายเบิกความว่า จำเลยกู้เงินจาก โจทก์ไปรวม ๘๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๓๕ และออกเช็คเอกสารหมายเลข จ.๕ ให้โจทก์ในวันดังกล่าว แต่ตอนตอบทนายจำเลยถามค้าน กลับเบิกความว่า เพิ่งมอบเงินให้แก่จำเลยในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๓๕ ดังนั้น ก่อนที่จำเลยออกเช็คให้โจทก์ จึงยังไม่มีหนี้ที่ต้องชำระ ต่อกัน การกระทำของจำเลยจึงไม่เป็นความผิดตามบทกฎหมายดังกล่าว

พิพากษายืน

(ปรีชา บุรณะไทย-บุญธรรม อยู่พัก-ณรงค์ ดันติเตมิท)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>